



TERMO DE REFERÊNCIA

1. DADOS GERAIS

- Número do processo: #NPRO - PROCESSO ELETRÔNICO 2024/217
- Órgão ou entidade demandante: #SECD - SECRETARIA DE TURISMO E LAZER
- Responsável: #RESP - HELOISA CHAVES

2. CONCEITUAÇÃO DO OBJETO

2.1. Objeto a ser contratado #OBJC

Renovação de licenciamento do software Adobe GOV Creative Cloud for Teams Multiplataforma utilizado pela equipe de marketing da Secretaria de Turismo e Lazer, pelo período de 12 (doze) meses.

2.2. Natureza do objeto

Serviço comum

2.3. Fundamentação da contratação

Conforme disposto no inciso II, § 1º do artigo 36 do Decreto Municipal nº 15.050/2023, não será exigida a elaboração de estudo técnico preliminar:

II - nas contratações com valores inferiores a 5 (cinco) vezes os limites de dispensa de licitação, previstos nos incisos I e II do caput do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.

2.4. Há legislação especial que deva ser considerada na contratação?

☐ Sim ☒ Não

2.5. Justificativa da contratação

A renovação do software Adobe Creative Cloud é imprescindível para atender às demandas do setor de marketing da Secretaria de Turismo e Lazer, que utiliza esta ferramenta no desenvolvimento de projetos gráficos, audiovisuais e de comunicação.

O Adobe Creative Cloud é fundamental para a criação e execução de materiais gráficos de alta qualidade, essenciais para a divulgação do município de Blumenau como um atrativo turístico. Com a utilização do software Adobe, conseguimos

otimizar o tempo de trabalho, resultando em um aumento significativo na produtividade e na entrega de projetos, beneficiando toda a equipe.

Além disso, o software é utilizado para uma ampla gama de atividades, incluindo diagramação, criação de cartazes, folderes, panfletos, boletins internos, logotipos, backgrounds, GIFs animados, pop-ups, livretos, artes dos eventos do Parque Vila Germânica, placas de identificação, os mais variados materiais de comunicação. A versatilidade do Adobe atende a diferentes demandas do setor.

A qualidade do material produzido é diretamente influenciada pelas ferramentas utilizadas. O Adobe Creative Cloud oferece recursos avançados que garantem resultados de alto nível, fundamentais para a imagem institucional da SECTUR. O software é crucial para a edição de vídeos e gravação e edição de áudio, permitindo que os conteúdos criados tenham uma apresentação mais profissional e de qualidade superior.

Diante desses pontos, a renovação do Adobe Creative Cloud é essencial para garantir a continuidade e a execução das atividades do setor de marketing, assegurando que Blumenau continue a se destacar como um destino turístico atrativo.

2.6. Requisitos prévios à execução do objeto

Não se aplica a contratação

2.7. Análise dos riscos da contratação

Na contratação do objeto, o principal risco a ser considerado é a entrega de um produto de baixa qualidade e em desconformidade com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência, que leve ao desperdício de recursos públicos por adquirir um item que não atenderá os parâmetros exigidos.

Neste cenário, a mitigação proposta é a exigência de cumprimento às exigências aqui estabelecidas, garantindo que o produto esteja de acordo com os parâmetros que atendam a necessidade do Município.

2.7.1. Haverá necessidade de matriz de alocação de riscos no contrato? #NMAR

☐ Sim ☒ Não

2.8. A seleção será restrita a produtos pré-qualificados? #RPPQ



☐ Sim ☒ Não

2.9. O objeto é um produto com julgamento pelo ciclo de vida?#JPCI

☐ Sim ☒ Não

2.10. O objeto possui critérios de inovação e/ou desenvolvimento nacional sustentável?

☐ Sim ☒ Não

Por tratar-se de solução de software distribuído por meio eletrônico e imaterial, a presente aquisição não gera impactos ambientais.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1. Especificação e quantidades da solução:#EQSO

Produto: 38339 - Renovação de Licença de Software

Validade: 12 (doze) meses

Softwares Inclusos:

Para desktop: Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, Dreamweaver, Muse, Flash Professional, Fuse, Acrobat Pro DC, Audition, Bridge, Edge Animate, Edge Code, Edge Inspect, Edge Reflow, Fireworks, Flash Builder, InCopy, Prelude, Adobe Media Encoder, Adobe Slate, Scout, SpeedGrade, Story Plus, PhoneGap Build, Prelude Live Logger, SDK de jogos, Extension Manager, ExtendScript Toolkit.

Para dispositivos móveis: Adobe Capture CC, Adobe Illustrator Draw, Adobe Photoshop Sketch, Adobe Comp CC, Adobe Preview CC, Adobe Slate, Adobe Premiere Clip, Adobe Voice, Lightroom, Photoshop Mix, Photoshop Fix, Behance, Creative Portfolio, SDK de criação.

Serviços: Armazenamento na nuvem, Adobe Typekit, Behance Pro Site.

3.2. Prazo para início da execução do objeto#PIEO

Início: Imediato

3.3. Prazo de entrega ou de execução do objeto#PEEO



Entrega: Imediata

Execução: 12 (doze) meses

3.4. Local de entrega ou execução#LEEX

O produto será entregue por meio eletrônico

3.5. O objeto possui exigências a serem feitas após a entrega/execução?

☒ Sim ☐ Não

3.5.1. Garantia exigida do objeto:#GEOB

A CONTRATADA deverá prestar a garantia legal, e providenciar a troca do produto que apresente desconformidade, conforme preconiza a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

3.5.2. Exige respeito às normas específicas de descarte?#ENED

☐ Sim ☒ Não

4. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1. Como atingiremos os resultados pretendidos do contrato?

Os resultados pretendidos com a contratação são:

- Possibilitar a criação de peças gráficas;
- Possibilitar a produção/edição de conteúdo em áudio e vídeo;
- Aperfeiçoar a produção de conteúdo e material para cursos institucionais;
- Melhorar a comunicação institucional, interna e externa;
- Melhorar a manutenção de conteúdo online nos sites intranet e internet.

4.2. Forma de execução do contrato

Fornecimento imediato#FECO

4.3. Prazo de vigência do contrato#PVCO

365 dias a contar do envio da nota de empenho

Por ser tratar de uma contratação de entrega imediata não se faz necessário a lavratura de contrato específico, conforme previsto no Art. 95, da Lei 14.133/2021:

“Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço:

[...]

II - compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, independentemente de seu valor.

A contratação procederá com a devida NOTA DE EMPENHO.

5. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

5.1. Existem requisitos anteriores à execução a serem cumpridos pelo contratado?

☐ Sim ☒ Não

5.1.1. Será exigida garantia financeira do contrato?

☐ Sim ☒ Não#EGFC

5.1.2. Há outros requisitos anteriores à execução

☐ Sim ☒ Não

5.2. Metodologia de acompanhamento da execução do contrato e principais pontos de controle

A Contratada declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

A existência e atuação da fiscalização da Contratante não eximem as responsabilidades únicas, integrais e exclusivas da Contratada no que concerne ao objeto deste Termo de Referência.

O objeto deste Termo de Referência deverá ser executado de acordo com as especificações e exigências aqui estabelecidas, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.

Não serão aceitos produtos que estiverem em desacordo com as especificações e/ou com a cotação, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários, sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.

A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeições técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da SECTUR.

À Secretaria Municipal de Turismo e Lazer será reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte o serviço, se em desacordo com o Edital, devendo a Contratada corrigir e sanar todos os defeitos que sujeitaram a ele ser rejeitado, no prazo fixado pelo fiscal.

A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exclui qualquer responsabilidade da CONTRATADA.

Os servidores, abaixo relacionados, serão as responsáveis pela fiscalização e acompanhamento da referida contratação:

Emanuele Andrade | Matrícula 230324 | Diretora de Marketing e Mídias Sociais
Contatos: (47) 3381-7730 ou manu.marketingpvg@gmail.com

Natalie Kienolt | Matrícula 232814 | Auxiliar de Controle Interno
Contatos: (47) 3381-7508 ou aci.sectur@blumenau.sc.gov.br

5.3. Obrigações específicas do contratado#OEDC

A CONTRATADA deverá fornecer as licenças em suas versões mais atuais.

Durante o período contratado, deverá ser oferecido o suporte técnico, atualizações, correções de problemas e gerenciamento de licenças.

Executar o objeto de acordo com as especificações exigidas neste Termo de Referência e em consonância com a proposta respectiva, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula aqui estabelecida.

Cumprir o prazo estabelecido para a entrega do produto e em conformidade com as especificações descritas.



Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados pelo Município, de forma clara, concisa e lógica, atendendo de imediato às reclamações.

Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao Município, incluindo o transporte até o local indicado, tributos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais ou quaisquer outros resultantes da sua condição de empregadora.

Assumir integral responsabilidade pela qualidade dos produtos fornecidos, bem como por todo o transporte e deslocamentos necessários à entrega destes, não se admitindo, sob nenhum pretexto, que sejam atribuídos a empresas subcontratadas ou a fabricantes os ônus de qualquer problema que porventura venha a ocorrer.

Apresentar, se e quando solicitado, os documentos que comprovem estar cumprindo com a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na contratação.

Permitir ao servidor indicado pelo Município, fiscalizar, acompanhar, controlar, avaliar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer produto que não atenda às exigências solicitadas.

Substituir o produto que apresentar alteração, deterioração, imperfeição, ou quaisquer outros vícios, ainda que constatados após o seu recebimento e/ou pagamento, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078/1990).

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Município ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas no contrato firmado.

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do objeto.

5.4. Obrigações específicas do Município#OEDM



Proporcionar todas as condições para que o contratado possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações deste Termo de Referência e a proposta respectiva.

Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o pagamento do objeto contratado.

Efetuar o pagamento de acordo com o prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência.

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo contratado, de acordo com as cláusulas deste Termo de Referência e dos termos da proposta respectiva.

Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

Notificar ao contratado por escrito sobre a ocorrência de irregularidades na prestação dos serviços.

Fornecer ao contratado todas as informações e elementos pertinentes à execução deste Termo de Referência.

5.5. Existem requisitos posteriores à execução?

X Sim ☐ Não

5.6. Quais são os requisitos posteriores à execução?#RPCO

O contratado deverá garantir a atualização do sistema, pelo período de 12 (doze) meses, mantendo as mesmas condições indicadas na proposta.

O Contratado deverá cumprir com a garantia dos produtos, conforme exposto no item 3.5.1. Garantia exigida do objeto deste Termo de Referência.

5.7. Infrações e penalidades do Contrato#IEPC

As infrações praticadas pelo contratado serão sancionáveis de acordo com sua gravidade, respeitado o contraditório e a ampla defesa, seguindo o rito processual detalhado no link “[Processo Sancionatório](#)”.

Nos casos em que o contratado cometer ato de descumprimento parcial do contrato, sem que gere dano ao Município, o fiscal do contrato aplicará sanção de advertência ao contratado.

Será aplicada multa moratória não inferior a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 40 (quarenta) dias.

Ultrapassado o prazo máximo de multa moratória, o Município poderá optar por comunicar ao contratado a rescisão contratual, com a substituição da multa moratória por multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

Nos casos de inexecução total do contrato, o Município aplicará multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual a executar.

A penalidade de multa poderá ser cumulada com as seguintes penalidades:

a) Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Blumenau, nos seguintes casos:

INFRAÇÃO COMETIDA	PRAZO
Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.	Mínimo de um ano e no máximo de três anos
Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado.	Mínimo de um ano e no máximo de dois anos
Dar causa à inexecução total do contrato.	Mínimo de dois anos e no máximo de três anos
Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.	Mínimo de dois anos e no máximo de três anos

a.1) Quando se justificar a imposição de penalidade mais grave, poderá ser aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta, de todos os entes federativos, nos termos do parágrafo único do art. 208 do Decreto Municipal nº 15.050/2023.

b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta, de todos os entes federativos, nos seguintes casos:

INFRAÇÃO COMETIDA	PRAZO
Prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato.	Mínimo de quatro anos e no máximo de seis anos
Praticar ato fraudulento na execução do contrato.	Mínimo de quatro anos e no máximo de seis anos
Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza.	Mínimo de quatro anos e no máximo de seis anos
Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei federal nº 12.846/2013.	Mínimo de quatro anos e no máximo de seis anos

5.8. Qual será a regra da subcontratação?#QSRS

Será vedada a subcontratação

5.8.1. Se vedada a subcontratação, qual a justificativa?

Tendo em vista a indivisibilidade do objeto e a necessária qualificação técnica do produto ofertado, não será admitida a subcontratação dos serviços.

5.9. Além da conciliação, haverá outro método alternativo de resolução de controvérsias?

☐ Sim ☒ Não

6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

6.1. Prazo de pagamento:#PPGT

O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias, contados do aceite na nota fiscal relativa à entrega do objeto;

A nota fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado, para retificação ou substituição, sendo que os trâmites para o pagamento se reiniciarão a partir da data de sua reapresentação;

O prazo de pagamento será suspenso nos casos de descumprimento total da obrigação contratual;



O pagamento será efetuado com os recolhimentos e retenções dos impostos (ISSQN, IR, INSS, etc) previstos na legislação vigente;

De acordo com o Decreto nº 14.578, de 05 de junho de 2023, a partir de junho de 2023, será realizada a retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte nos pagamentos efetuados. A retenção será efetuada de acordo com as alíquotas estabelecidas pela legislação vigente (INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012), e o valor retido será repassado aos órgãos competentes conforme as exigências legais. Ressaltamos que essa medida visa garantir a regularidade fiscal e o cumprimento de nossas obrigações tributárias;

Quando a contratada for optante do Simples Nacional, a mesma deverá além da comprovação da opção, informar no corpo da Nota Fiscal o enquadramento e alíquota aplicada, para retenção do ISSQN;

Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

O pagamento se dará por meio de ordem bancária, creditado em favor da CONTRATADA, devendo para tal ficar explícito o nome e os dados da conta bancária (Banco, Agência e Conta Corrente) do fornecedor para que seja efetivado o pagamento/crédito;

O pagamento somente ocorrerá após a verificação da regularidade fiscal e trabalhista da Contratada perante a União, Estado e Município e apresentação da fatura/nota fiscal com os respectivos documentos adjacentes.

6.2. Critério de reajuste e repactuação:

6.2.1. Índice de reajuste ou repactuação dos insumos#IRIN

Não se aplica ao objeto deste Termo de Referência.

6.2.2. Critério de repactuação da mão de obra#CRMO

Não se aplica ao objeto deste Termo de Referência.

6.3. Haverá Instrumento de Medição de Resultado?

☐ Sim ☒ Não #HIMR

6.4. Haverá Remuneração Variável?

☐ Sim ☒ Não #HRVA

6.5. Justificativa para a utilização da Remuneração Variável?

Não se aplica ao objeto deste Termo de Referência.

6.6. Haverá a adoção do regime de conta vinculada?

☐ Sim ☒ Não #ARCV

6.7. Critério e prazo para recebimento provisório #PPRP

Não haverá recebimento provisório, posto que o objeto é serviço profissional especializado.

6.8. Critério e prazo para recebimento definitivo #PPRD

O recebimento definitivo deverá ser efetuado em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de liberação no sistema, satisfeitas as condições abaixo:

- a) Compatibilidade do produto entregue com as especificações exigidas neste Termo de Referência e constantes da proposta da empresa fornecedora;
- b) Conformidade do documento fiscal quanto à identificação do Município, descrição do material entregue, quantidade, preços unitário e total;
- c) Verificada alguma falha no fornecimento, será feito o registro formal e informado ao contratado, para que proceda à sua correção no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;
- d) Os produtos que estiverem em desacordo com as especificações exigidas ou apresentarem vício de qualidade ou impropriedade para o uso serão recusados parcial ou totalmente, conforme o caso, e o contratado será obrigado a substituí-los em até 48 (quarenta e oito) horas, contados da data de recebimento da notificação pelo Município.

7. É UMA CONTRATAÇÃO DIRETA? #EUCD

☒ Sim ☐ Não

7.1. É um caso de inexigibilidade de licitação?



☐ Sim ☒ Não

7.2. É uma licitação dispensada?

☐ Sim ☒ Não

7.3. É uma licitação dispensável?

☒ Sim ☐ Não

7.3.1. Qual hipótese de licitação dispensável do art. 75 Lei nº 14.133/2021?

Inciso II do artigo 75 da Lei 14.133/2021

7.3.2. Qual a justificativa para seleção do fornecedor?

O fornecedor, SOLO NETWORK BRASIL S.A., inscrito no CNPJ sob n.º 00.258.246/0001-68, localizado na Rodovia João Leopoldo Jacomel, n.º 12.162, Sala 27, Bairro Centro, CEP 83323-410, Pinhais/PR, foi o selecionado pelo menor valor ofertado, garantindo a sua diferenciação das demais empresas no mercado fornecedor e em razão da qualificação que se presta.

Além disto, o fornecedor faz parte do rol de revendas autorizadas do Adobe, conforme documento anexo.

Como podemos verificar na documentação a empresa possui a Especialização em Governo pré-requisito para ser uma revendedora autorizada do ADOBE para comercialização das licenças do software Adobe.

8. EXISTE A NECESSIDADE DE ELABORAR UM EDITAL DE SELEÇÃO?

☐ Sim ☒ Não

9. É UMA CONTRATAÇÃO SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS?

☐ Sistema de Registro de Preços ☒ Contratação tradicional#CSRP

10. É UMA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA?

☐ Sim ☒ Não

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1. Valor máximo total da contratação: #VETC

O valor máximo da contratação por licença é R\$ 5.584,63 (cinco mil quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos) totalizando o valor de **R\$ 16.753,89 (dezesseis mil setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos)**.

Para a composição de preço médio foi realizada pesquisa de preços públicos e cotação direto com o fornecedor, conforme disposto no Art. 40 do Decreto Municipal n.º 15050/2023, o qual regulamenta, no município de Blumenau, a lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitações e contratos administrativos.

Empresa	Meio de Pesquisa	Valor Unitário	Valor Total
SOLO NETWORK	Cotação Direta com Fornecedor	R\$ 5.584,63	R\$ 16.753,89
ALCABR LTDA	Painel de Preços	R\$ 6.433,84	R\$ 19.301,52
CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	Cotação Direta com Fornecedor	R\$ 6.428,00	R\$ 19.284,00
TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	Banco de Preços - comprasbr	R\$ 6.000,00	R\$ 18.000,00

11.2. Data da conclusão da formação de preço: #DCFP

1 de outubro de 2024.

11.3. O preço de referência será sigiloso no processo?

☐ Sim ☒ Não

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. Previsão orçamentária para a contratação

Existe previsão orçamentária

12.2. Rubrica orçamentária para a contratação #ROPC

Dotação: 2024/1224

Programa de Trabalho: 16.04.23.695.0080.2475 | Manutenção Atividades Diretoria de Promoção e Lazer



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA DE TURISMO E LAZER
PARQUE VILA GERMÂNICA

Elemento de despesa: 3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Diretas - Outras Despesas Correntes de Custeio

Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Destinação: 7000000 - Sem identificação - Acompanhamento Execução

Orçamentária

Rubrica do Item: 3.3.90.40.99.00.00.00 | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

13. APROVAÇÃO

Blumenau - SC, 14 de outubro de 2024.

MARCELO

GREUEL:49005120959

Assinado de forma digital por
MARCELO GREUEL:49005120959
Dados: 2024.10.30 09:03:03 -03'00'

MARCELO GREUEL

Secretário de Turismo e Lazer